

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3510/2531

อัยการ นนทบุรี
นาย บุญ ชู วงศ์ ชัยสุริยะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 287

ภาพหญิงยืนเปลือยกายกอดชาย ภาพหญิงสวมแต่กางเกงในโปรงตามีผู้ชาย
นอนกอดมือโอบบริเวณทรวงอก ภาพหญิงเปลือยกายท่อนบนใช้มือจับหูโทรศัพท์กด
ที่อวัยวะเพศ ภาพหญิงเปลือยกายมีแผลลุมตัวมือข้างหนึ่งกมนมอีกข้างหนึ่งกม
อวัยวะเพศ ภาพหญิงเปิดเสื้อให้เห็นนม ล้วงมือเข้าไปในกระโปรง ภาพหญิงเปลือย
อกสวมกางเกงในมือล้วงไปที่อวัยวะเพศ และภาพหญิงเปลือยอกสวมกางเกงขาสั้น
มือข้างหนึ่งล้วงไปจับที่อวัยวะเพศ ภาพดังกล่าวแม้ไม่เห็นอวัยวะเพศชัดเจนแต่ก็มี
ลักษณะสื่อไปในด้านยั่วยุกามารมณ์ และภาพหญิงเปลือยตลอดร่างซึ่งพอเห็นอวัยวะ
เพศได้บ้างถือได้ว่าเป็นภาพอันลามก ไม่ใช่ภาพศิลปะ ที่แสดงถึงส่วนสัสดความ
สมบูรณ์ของร่างกาย ข้อความต่าง ๆ ที่ได้บรรยายถึงการร่วมประเวณีของชายและ
หญิงอย่างชัดเจนละเอียดลออ โดยบรรยายถึงอารมณ์ของชายและหญิงไปในทางยั่วยุ
กามารมณ์ แม้จะมีได้ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ก็ถือได้ว่าเป็นข้อความอันลามก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีไว้และทำให้แพร่หลายซึ่งสิ่งพิมพ์อันลามกเพื่อความ
ประสงค์แห่งการค้า ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 จำเลย

ให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์โดยมีพนักงานอัยการซึ่ง
อธิบดีกรมอัยการมอบหมายรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลอุทธรณ์
พิพากษากลับเป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 ลด
โทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 1 เดือน 15 วัน ธิษของกลาง จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาเป็นข้อแรกว่า ภาพหญิงยืนเปลือยกายกอดชาย
ในหนังสือหนุ่มสาวเล่มใหญ่ หน้า 30 ภาพหญิงสวมแต่กางเกงในโปรงตา มีผู้ชาย
นอนกอดมือโอบบริเวณทรวงอก ในหนังสือฝันร้อน หน้า 4 จากท้ายเล่ม ภาพหญิง
เปลือยกายท่อนบนใช้มือจับหูโทรศัพท์กดที่อวัยวะเพศ ในหนังสือภาพยนตร์วีดีโอ
หน้า 13 ภาพหญิงเปลือยกายมีแผลลุมตัว มือข้างหนึ่งกุมนมอีกข้างหนึ่งกุมอยู่ที่
อวัยวะเพศในหนังสือนางแบบเงินล้าน หน้า 30 ภาพหญิงเปิดเสื้อให้เห็นนม ล้วงมือ
เข้าไปในกระโปรง ในหนังสือเกศณี ปานเงิน แพรเพชรชมภู หน้า 14 ภาพหญิง
เปลือยอกสวมกางเกงใน มือล้วงไปที่อวัยวะเพศในหนังสือปัทมา เกตุร หน้า 3 จาก
ท้ายเล่ม และภาพหญิงเปลือยอกสวมกางเกงขาสั้นมือข้างหนึ่งประคองนมอีกข้าง
หนึ่งล้วงไปจับที่อวัยวะเพศ ในหนังสือพิศมัย ภูมวา (จัมโบ้พิศมัย หน้า 10 จากท้าย
เล่ม เป็นภาพที่แสดงถึงส่วนสัดความสมบูรณ์ของร่างกายเป็นภาพศิลปะหาใช้ภาพ
ลามกดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมานั้นศาลฎีกาเห็นว่า ภาพเปลือยต่าง ๆ ในหนังสือ
แต่ละเล่มแม้จะไม่เห็นอวัยวะเพศชัดเจน แต่ก็มีลักษณะส่อไปในด้านยั่วยั่วทาง
กามารมณ์และยังมีภาพเปลือยของหญิงตลอดร่างในหนังสือดังกล่าวอีกหลายภาพ
บางภาพก็พอจะเห็นอวัยวะเพศได้บ้างอีกด้วย ซึ่งถือได้ว่าภาพเหล่านั้นเป็นภาพอัน
ลามก ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาข้อต่อไปว่า แม้ในหนังสือนวลนาง หน้า 29 หนังสือฉกรรจ์ หน้า 43
หนังสือสุดเจียบ หน้า 27 และ 44 หนังสือคาร์เทียร์ หน้า 16 หนังสือหนุ่มสาวเล่ม
เล็ก หน้า 44 หนังสือทีเด็ด หน้า 37 และหนังสืออัลบั้มชุดนวลนาง หน้า 29 จะมี

ข้อความบรรยายถึงการร่วมประเพณีของชายและหญิง แต่ก็ไม่ใช่ข้อความลามกดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยเพราะมิได้ใช้ถ้อยคำหยาบคายและการเขียนนวนิยายทั่วไปก็ต้องบรรยายถึงการมีเพศสัมพันธ์บ้าง อีกทั้งอุทธรณ์ของโจทก์ก็มิได้กล่าวให้แจ้งชัดว่าหนังสือของกลางมีข้อความตอนใด หน้าที่เท่าใด ความว่าอย่างไรคงระบุเพียงว่า มีข้อความบรรยายถึงการร่วมประเพณีของชายหญิงอย่างชัดเจนเท่านั้น ศาลอุทธรณ์จึงไม่ชอบที่จะวินิจฉัยให้ ศาลฎีกาเห็นว่าข้อความต่าง ๆ ในหนังสือแต่ละเล่มได้บรรยายถึงการร่วมประเพณีของชายและหญิงอย่างชัดเจนละเอียดลออ โดยบรรยายถึงอารมณ์ของชายและหญิงไปในการยั่วยุกุมารมณ์ แม้จะมีได้ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ก็ถือได้ว่าเป็นข้อความอันลามก ส่วนอุทธรณ์ของโจทก์ที่มิได้ระบุว่าข้อความลามกมีอยู่ตอนใด หน้าที่เท่าใดมีความว่าอย่างไรนั้นเป็นรายละเอียดเมื่อศาลอุทธรณ์ได้พิเคราะห์ถ้อยคำในหนังสือของกลางแล้ววินิจฉัยว่าเป็นข้อความอันลามก จึงหาเป็นคำวินิจฉัยที่มีชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใดไม่ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยฎีกาต่อไปว่า หนังสือของกลางปรากฏชื่อบรรณาธิการชื่อผู้พิมพ์ชื่อผู้โฆษณา มีวางขายได้ทั่วไป จำเลยไม่มีเจตนาที่จะกระทำผิดตามฟ้อง เพราะเข้าใจว่าหนังสือของกลางเป็นหนังสือที่ขายได้โดยถูกต้องตามกฎหมายนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีสิ่งพิมพ์ลามกแสดงอวัยวะเพศชายและหญิง และบรรยายข้อความแสดงการร่วมประเพณีอย่างชัดเจน ซึ่งจำเลยก็ได้ให้การรับสารภาพตามฟ้อง จำเลยจึงมีอายุยกข้อเท็จจริงใหม่ที่ไม่ได้โต้เถียงไว้ในศาลชั้นต้นมาอ้างว่าจำเลยมิได้กระทำผิดได้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

สำหรับฎีกาข้อสุดท้ายของจำเลยที่ขอให้รอกการลงโทษจำคุกนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าแม้หนังสือของกลางจะมีจำนวนรวม 95 เล่มแต่ก็เป็นหนังสือถึง 15 ชนิด หนังสือแต่ละชนิดจึงมีจำนวนไม่มากนักซึ่งศาลอุทธรณ์ก็ได้ลงโทษจำคุกจำเลยเพียง 1 เดือน 15 วันอันเป็นโทษจำคุกกระยะสั้น ประกอบกับไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุก

มาก่อนควรให้โอกาสจำเลยกลับตัวสักครั้งหนึ่ง คดีจึงมีเหตุอันควรรอการลงโทษแก่จำเลย แต่เห็นสมควรลงโทษปรับจำเลยอีกโสดหนึ่งด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 1 เดือน 15 วัน ปรับ 1,500 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(มานิช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>